



PUTUSAN
Nomor 866 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GENBA MULTI MINERAL, berkedudukan di Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar Abdullah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Harianto & Herman, beralamat di Jalan Gunung Latimojong, Kompleks Pelita Marga Mas, Nomor B8, Kota Makassar, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

ERENS MAKATUTU, bertempat tinggal di Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Royal Langgeroni, SH., MH. & Partners, beralamat di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kawua, Kota Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2024



2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Wilayah Selato Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan luas $\pm 3.405 \text{ M}^2$, berbatasan sebelah utara dengan Keluarga Makatutu; sebelah selatan dengan galian Got / Parit Tamaco; sebelah Barat dengan Keluarga Erens Makatutu; sebelah Timur dengan Nonses Kumape yang dijual kepada Perusahaan / Keluarga Erens Makatutu; Berdasarkan warisan Keluarga Mesoni Makatutu pada sekitar tahun 1995;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah milik Penggugat yang terletak di Wilayah Selato Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan luas $\pm 3.405 \text{ M}^2$, berbatasan sebelah utara dengan Keluarga Makatutu; sebelah selatan dengan galian Got / Parit Tamaco; sebelah Barat dengan Keluarga Erens Makatutu; sebelah Timur dengan Nonses Kumape yang dijual kepada Perusahaan / Keluarga Erens Makatutu; Berdasarkan warisan Keluarga Mesoni Makatutu pada sekitar tahun 1995;
4. Menghukum Tergugat paling lambat 7 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengosongkan tanah yang terletak di Wilayah Selato Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan luas $\pm 3.405 \text{ M}^2$, berbatasan sebelah utara dengan Keluarga Makatutu; sebelah selatan dengan galian Got / Parit Tamaco; sebelah Barat dengan Keluarga Erens Makatutu; sebelah Timur dengan Nonses Kumape yang dijual kepada Perusahaan / Keluarga Erens Makatutu; Berdasarkan warisan Keluarga Mesoni Makatutu pada sekitar tahun 1995;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2024



Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pihak Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *gemis aanhoedangheid*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa gugatan Penggugat, masih kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pso., tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.211.000,00 (Tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada Tingkat Banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 60/PDT/2023/PT PAL., tanggal 26 Juli 2023, yang amar nya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pso., tanggal 31 Mei 2023, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pso., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 60/PDT/2023/PT PAL;

Mengadili sendiri

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/ Pdt.G/ 2022/PN Pso.,
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Agustus 2023 kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan hukum;

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika tanah objek sengketa adalah miliknya, karena fotokopi 1 (Satu) Lembar Fotokopi Peta yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Keuno pada tanggal 20 Oktober 2018 bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, apalagi berdasarkan bukti-bukti dari pihak Tergugat I, bahwa objek sengketa telah dibebaskan kepada pemilik tanah objek sengketa sebelumnya;
- Bahwa dari bukti T-1 yang telah diperkarakan sebelumnya, ternyata Putra Jhon Makatutu sebagai keluarga dari Penggugat telah menerima ganti rugi dari Tergugat untuk tanah seluas 5.145 m² dengan ganti rugi sebesar Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan dengan Putra Jhon Makatutu sebagai ahli waris lain dari keluarga Makatutu, maka cukup dia meminta bagian dari nilai ganti rugi yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut kepada keluarganya tanpa melibatkan Tergugat sebagai pihak yang telah membayar ganti rugi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. GENBA MULTI MINERAL** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 60/PDT/2023/PT

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAL., tanggal 26 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pso., tanggal 31 Mei 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. GENBA MULTI MINERAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 60/PDT/2023/PT PAL., tanggal 26 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pso., tanggal 31 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2024